



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
12ª VARA CRIMINAL
 Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº: **0041038-46.2017.8.26.0050 - C. 1112/17**

Réu: **ROBSON CHAVES CATARINO**

Réu Preso

Aos 30 de agosto de 2017, às 16:20h, na sala de audiências da 12ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, Comarca DE SÃO PAULO, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). **MARCOS FLEURY SILVEIRA DE ALVARENGA**, comigo escrevente a seu cargo, a final assinado, realizou-se a audiência nos autos do processo crime em epígrafe. Estavam presentes o representante do Ministério Público na pessoa do(a) **Dr(a). Maria Cláudia Andreatta Hirt**, presente o réu **ROBSON CHAVES CATARINO**, qualificado em apartado, a defesa na pessoa do(a) **Dr(a). Fabio Tavalassi, OAB 393.246/SP**, nesta audiência também expressamente constituído pelo réu, e as testemunhas JOÃO PRADO ROMÃO e Celso Ricardo Pereira - RE: 133928-1. Abertos os trabalhos, foi colhido pelo sistema de captação de áudio e vídeo o depoimento das testemunhas de acusação e, em seguida, foi o réu interrogado, também pelo sistema de gravação de áudio e vídeo, sendo a ele dada a oportunidade de se entrevistar reservadamente com seu defensor antes da realização do ato. A seguir, pelo(a) **MM. Juiz(a)** foi dito que: Indagado as partes sobre eventuais diligências nos termos do artigo 402 do CPP, nada foi requerido. Diante disso, declaro encerrada a Instrução e dou a palavra as partes para alegações finais.

Dada a palavra ao(à) **Dr(a). Promotor(a) de Justiça**, pelo(a) mesmo(a) foi dito: **ROBSON CHAVES CATARINO**, qualificado às fls. 24, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 17 de maio de 2017, à 1h30min, na Avenida da Barreira Grande, 1570, Aricanduva, nesta Capital, transportava e tinha em depósito, para fins de fornecimento e entrega a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, drogas, ou seja, 854 invólucros plásticos contendo cocaína na forma de **CRACK**, pesando 256,1g; 600 invólucros plásticos contendo **COCAÍNA** em pó, pesando 334,4g; e 89 invólucros plásticos contendo **MACONHA**, pesando 150,1g. A ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade delitiva está comprovada no laudo de exame químico-toxicológico de fls. 130/132. A autoria também é certa. Os policiais militares JOÃO PRADO ROMÃO e CELSO RICARDO PEREIRA relataram que estavam em patrulhamento quando vieram o veículo conduzido pelo réu vir em direção à viatura. No entanto, ao avisá-la, ele entrou bruscamente numa bifurcação e mudou sua direção. Então, foram ao encalço do veículo e conseguiram abordá-lo. Inicialmente, o réu apenas disse que havia feito uso de droga. Feita busca veicular, sentiram o cheiro de entorpecente ao ligarem o ar. Assim, foi feita busca minuciosa e encontraram escondidas embaixo do painel as drogas mencionadas na denúncia. Os entorpecentes estavam embalados individualmente. Havia também dinheiro e celular. O réu admitiu que praticava o tráfico de entorpecentes e disse que abasteceria um ponto de vendas na Terceira Divisão. Em Juízo, o réu admitiu a acusação. Assim, a confissão, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, é bastante para a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
12ª VARA CRIMINAL
 Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP

condenação. **Passo a analisar a dosimetria da pena.** As circunstâncias judiciais se mostram desfavoráveis, uma vez que o acusado encontrava-se na posse de grande quantidade de entorpecentes diversos, dentre os quais o “crack”, de alto potencialidade lesiva, representando grande risco à saúde pública. Essas circunstâncias justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal e, também, a vedação da incidência do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Outrossim, o único regime cabível ao delito em questão é o fechado, posto que se trata de delito gravíssimo, equiparado aos hediondos e que está na origem de inúmeras mazelas que assolam a nossa sociedade, merecendo total rigor na sua repressão. Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, requer seja ação penal julgada procedente, condenando-se o acusado nos exatos termos da denúncia.

Dada a palavra ao **Dr. Defensor**, pelo mesmo foi dito: Meritíssimo Juiz, o réu está sendo processado por ter infringido o dispositivo do artigo 33, “caput”, da lei de drogas. A denúncia veio oferecida as folhas 103/105. Apresentada defesa preliminar e recebida à denúncia, em juízo, foram ouvidos os policiais militares como testemunhas de acusação, finalizando a instrução com o interrogatório do réu, **que confessou a prática delitiva**. Em sede de debates, o nobre representante do Ministério Público opinou pela condenação do acusado nos termos da exordial. Sendo assim Excelência, em que pese todo o respeito pelo representante do Ministério Público, sua pretensão condenatória **DEVE PROSPERAR EM TERMOS**, senão vejamos: Conforme constou nos depoimentos das testemunhas de acusação, ambos policiais militares, asseveraram que abordaram o acusado pois desconfiaram de sua atitude e localizaram drogas no interior do veículo. Em juízo Excelência, o acusado confirmou com detalhes toda prática delitiva. **Servindo-se como a famigerada “mula”**. Afirmou que num ato de descontrole pela falta de dinheiro, aventurou-se nesta empreitada criminosa, onde ganharia R\$700,00 (setecentos reais) para transportar a referida droga. Afirmou ainda que foi a primeira vez que praticou referida conduta e diz estar muito arrependido. Deixou claro não pertencer a qualquer organização criminosa. Sendo assim excelência, importante deixar claro aqui em juízo que esta defesa tem o escopo apenas e, tão somente, de zelar pela justiça. E ante tal entendimento, é imperioso a condenação do acusado, mas não conforme o nobre representante do Ministério Público requereu, senão vejamos. O acusado praticou o crime contido no artigo 33, “caput”, da Lei de drogas. Assim, observando o artigo 68, caput, do Código Penal, em análise das diretrizes traçadas pelo artigo 59 do mesmo diploma e pelo artigo 42 da lei de drogas, ante a quantidade de drogas, esta defesa entende por aplicar referida pena no mínimo legal, em sua primeira fase. Na segunda fase da dosimetria da pena, justa a aplicação da atenuante da confissão, tendo em vista que o acusado trouxe com riquezas de detalhes toda sua participação na empreitada criminosa. Sendo assim, é rigor a aplicação da diminuição da pena na proporção de 1/6, não restando qualquer agravante. Na terceira fase, requer o reconhecimento da diminuição contida no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, que trata do tráfico privilegiado, diminuindo a pena do acusado em sua fração máxima, já que é primário e de bons antecedentes e sem envolvimento a qualquer organização criminosa. Quanto ao seu cabimento desta aplicação, cristalino observar, que diante das jurisprudências da quinta e da sexta turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, ambos são uníssomos em entender plenamente cabível a aplicação desta diminuição para o agente transportador de drogas, na qualidade de “mula”, no sentido de que a simples atuação nessa condição não induz, automaticamente, à conclusão de que o réu integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
12ª VARA CRIMINAL
 Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP

envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso. Não obstante, no Supremo Tribunal Federal é pacífico o mesmo entendimento de que a exclusão da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, somente se justifica quando indicados expressamente que os fatos concretos comprovem que a “mula” integre a organização criminosa. Sendo assim, no crime de tráfico de drogas privilegiado, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, é o que ocorre no presente caso concreto. Já o regime deve ser o aberto ante o *quantum* penal, pois é o que mais se adequa ao tráfico privilegiado. Quanto a este acusado optar por recorrer da sentença condenatória, vem requerer seja concedida o direito do réu recorrer em liberdade. Nestes termos, Requer deferimento.

Pelo(a) **MM. Juiz(a)** foi proferida a seguinte sentença: **Vistos, ROBSON CHAVES CATARINO**, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, *caput*, da Lei 11.343/06, porque, conforme a denúncia, no dia 17 de maio de 2017, à 1h30min, na Avenida da Barreira Grande, 1570, Aricanduva, nesta capital, o réu, qualificado às fls. 24, transportava e tinha em depósito, para fins de fornecimento e entrega a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, drogas, ou seja, 854 invólucros plásticos contendo cocaína na forma de CRACK, pesando 256,1g; 600 invólucros plásticos contendo COCAÍNA em pó, pesando 334,4g; 89 invólucros plásticos contendo MACONHA, pesando 150,1g; (cfr. auto de apreensão às fls. 13/14 e laudo de constatação às fls. 16/18). Segundo se apurou, o denunciado transportava as drogas supramencionadas, acondicionadas em um comportamento situado no interior do veículo Fiat/Siena, placa OPN-6515, Chassi 9BD372110D4032881, para que fossem entregues a consumo de terceiros no Bairro Terceira Divisão. Ocorreu que policiais militares, em patrulhamento, avistaram o denunciado conduzindo o veículo supracitado em atitudes que reputaram suspeitas e decidiram abordá-lo. Contudo, ao visualizar a aproximação da viatura policial, o denunciado realizou uma manobra brusca, tentando sair do campo de visão dos policiais. Assim, iniciou-se uma perseguição, até que os milicianos conseguiram abordar o ora acusado. Em busca no veículo, dentro de um compartimento secreto sob o painel, foram encontradas as drogas supramencionadas, todas embaladas individualmente, bem como a quantia de R\$ 760,00 e um celular. Indagado informalmente, o denunciado afirmou que o dinheiro era oriundo do tráfico de drogas e admitiu a posse das drogas encontradas dentro do veículo. O ora acusado, então, foi preso em flagrante e conduzido ao Distrito Policial, onde ficou em silêncio. Diante das circunstâncias, entre elas, a apreensão de três diferentes espécies de drogas em considerável quantidade inseridas em um compartimento escondido; a condução brusca do veículo ao avistar a viatura policial; a afirmação informal do acusado; bem como a quantidade de dinheiro em espécie encontrada na posse do acusado, infere-se que ele praticava a conduta prevista no art. 33 da Lei 11.343/06, qual seja, o tráfico de drogas. Notificado inicialmente nos termos do art. 55, da Lei 11.343/06 (fls. 121), apresentou defesa prévia (fls. 119/120). Recebida a denúncia (fls. 122), o réu foi citado (fls. 139). Durante a instrução criminal as testemunhas foram ouvidas, bem como o réu foi interrogado. Em memoriais, manifestou-se o Ministério Público pela procedência da ação penal, uma vez comprovadas autoria e materialidade delitiva, condenando-se o réu nos termos da denúncia. A Defesa, a seu turno, pugnou pela absolvição do acusado. Subsidiariamente, que acolhidas as demais teses. É o relatório. Decido. A ação penal é procedente. Com efeito, não bastasse sua prisão em flagrante a conferir em tese a certeza visual imediata do crime (fls. 1/33), interrogado em juízo, quiçá por arrependimento, expressamente



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
12ª VARA CRIMINAL
 Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP

confessou a autoria delitiva. Por sua vez, igualmente ouvidos em juízo, ambos os policiais militares diretamente responsáveis pela ocorrência e flagrante, de forma isenta e coerente, bem dispuseram e esclareceram que em patrulhamento de rotina se depararam com o réu na condução do veículo Fiat/Siena, placas OPN-6515 momento em que o denunciado passou a demonstrar atitude suspeita, culminando por sua abordagem. Assim foi que afinal detido, em seu poder, no interior do veículo localizada mais que expressiva quantidade de entorpecente, 854 invólucros plásticos contendo cocaína sob a forma de *crack*, 600 invólucros de cocaína em pó e 89 invólucros de maconha, em porções já individualmente embaladas, aptas ao imediato e ilícito comércio, além de R\$ 760,00 em espécie. Esclareceu o réu que, estando desempregado, acabou por aceitar a contratação para o transporte da droga, absolutamente ciente, pois, da presença dos entorpecentes no veículo que dirigia. Consigne-se que a conduta afinal confessada pelo réu, em tudo se amolda ao tipo penal de tráfico de entorpecentes. É o quanto basta à condenação firme e segura do réu. Quanto aos depoimentos dos policiais militares, não há porque desacreditá-los justamente por serem policias. Além de estarem no exercício de função pública preventiva de grande relevância, não tinham qualquer interesse em prejudicar quem quer que fosse, ainda mais o acusado, pessoa desconhecida. Não bastasse, não há qualquer contradição substancial na essência probatória incriminadora. Seus relatos se revelaram também absolutamente coerentes entre si e com os demais elementos de prova e convicção tal como acima apontado. Registre-se também não ser a hipótese de flagrante preparado. O crime era desenvolvido normalmente pelo réu, surgindo a observação policial, bem como a ação visando coibir a empreitada criminoso, mostrando-se legítima a prisão em flagrante delito. Por fim, a materialidade delitiva encontra-se firmemente consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, depósito de fls. 15, laudo de constatação de fls. 16/18, e, em especial, no laudo de exame químico-toxicológico do Instituto de Criminalística de fls. 130/131, com resultado positivo para as substâncias entorpecentes cocaína e tetrahydrocannabinol. **Isto posto e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente a denúncia de fls. 103/105, para condenar o réu ROBSON CHAVES CATARINO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.** Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, especialmente à primariedade e ausência de antecedentes (fls. 106/108), personalidade, circunstâncias e conseqüências do delito, também considerada numa segunda fase a confissão, fixo-lhe a pena base em cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no piso mínimo legal, tornando-a definitiva neste patamar por não se aplicar qualquer outra causa modificadora. Em que pese a expressiva quantidade de entorpecentes afinal apreendida, com fundamento no §4º, do artigo 33, da citada Lei 11.343/06, sendo primário e não ostentando antecedentes criminais, não constando ainda que se dedique a outras atividades criminosas ou mesmo integre organização criminoso e confesso, porém, considerando a gravidade do crime em questão, reduzo a pena base acima fixada de 2/3, **tornando-a definitiva em um (1) ano e oito (8) meses de reclusão e ao pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa, no mínimo legal.** Primário, confesso, também considerada a detração tendo em conta o lapso em que se encontra preso em razão do flagrante, excepcionalmente, fixo o **regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena imposta**, negado eventual apelo em liberdade, porquanto preso no curso do processo, nada existindo para alterar essa situação. Dedicou-se ao pernicioso tráfico de entorpecentes, razão pela qual, caso permanecesse em liberdade, certamente em risco a ordem pública. Inclusive classificado como hediondo, em que pese o r. entendimento da D. Defesa, entendendo incompatível eventual fixação de regime aberto, ou mesmo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
12ª VARA CRIMINAL
 Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP

substituição por pena restritiva de direitos. **Nos termos do artigo 91, II, do CP, decreto a perda dos bens e valores apreendidos** (fls. 9/12, 13/14). Recomende-se o na prisão onde se encontra. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Custas na forma da lei. Neste ato, sem recurso do réu, recorrem MP e defesa. Recebidos os recursos, processem-se com vista inicial ao MP. Saem os presentes intimados. Lido e achado conforme, vai devidamente por mim assinado. Nada mais. Eu, _____ Jefferson Alencar Barbosa, digitei.

Marcos Fleury Silveira de Alvarenga
 Juiz(a) de Direito